

○○○○공단 상임감사

회수, 통보

제 목	준공금(건강·노인장기요양·연금보험료) 정산 소환
소 관 기 관	○○○○○○○○사무소
조 치 기 관	○○○○○○○○사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 계약예규(정부입찰·계약 집행기준)를 제정·운영 중에 있다.

2. 관령법령 및 판단기준

건설산업법시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)제3항에 따라 발주자는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출 내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에

따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

또한, 기획재정부계약예규 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 의거 계약 담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.

2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입 확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행 기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장 단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다.

3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약 상대방이 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 준공금 정산 소홀 현황[23년 ○○○화장실 신축공사(전기)]

(단위: 원)

구분	사무소(부적정)	재정산(적정)	회수예정금액
직접재료비	5,893,733	5,893,733	
직접노무비	23,261,926	23,261,926	
간접노무비	2,837,955	2,837,955	
기계경비	107,286	107,286	
산재보험료	965,695	965,695	
고용보험료	278,721	278,721	

건 강 보 험 료	871,911	-	
연 금 보 험 료	1,106,798	-	
노인장기요양보험료	111,691	-	
산업안전보건관리비	-	-	
기 타 경 비	1,855,629	1,855,629	
일 반 관 리 비	2,237,480	2,112,056	
이 윤	5,022,981	4,692,075	
공급가액	44,551,806	42,005,076	
부 가 가 치 세	4,455,181	4,200,508	
도 급 금 액	49,005,900	46,205,584	2,800,000

※ 자료: 사무소 준공금 정산 자료 재구성

○○○○○○○사무소는 “2023년 ○○○○○○○○ ○○○화장실 신축공사(전기)”를 수의계약[(주)○○] 체결 및 준공 처리하였다.

○○○○○○○사무소는 “2023년 ○○○○○○○○ ○○○화장실 신축공사(전기)”를 준공처리를 하면서, 계약상대자[(주)○○]가 건강·노인장기요양·연금보험료에 대한 사용 증빙자료를 “2023년 ○○○○○○○○ ○○○화장실 신축공사(전기)”를 수행하면서 발급 받은 해당 보험료 완납증명서가 아닌 (주)○○이라는 법인이 납부한 4대 사회 보험료 완납증명서를 제출하였음에도, 별도 정산 처리 없이 준공금을 지급하여 공사비 금2,800,000원을 과다 집행한 사실을 확인하였다.

따라서, ○○○○○○○사무소는 과다 집행된 공사비 회수 및 동일 사안이 반복 발생하지 않도록, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

4. 관련부서 의견

○○○○○○○사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 향후 관련 규정을 숙지하고 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○○○○○사무소장은 건강·노인장기요양·연금보험료 정산 소홀로 과다 집행된 공사비 금2,800,000원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

○○○○○○○○사무소장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)